

1500716-98.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... Em juízo, no entanto, admitiu o tráfico. Disse que devia dinheiro a pessoas "barra pesada", de modo que aceitou a oferta para que transportasse a droga, de Campinas a Minas Gerais, pela quantia de R\$ 5.000,00.

Ou seja, o acusado admitiu o tráfico, embora tenha tentado justificar sua conduta.

A confissão do acusado foi apresentada de forma espontânea e detalhada, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500716-98.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500716-98.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2188787/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 26093851 -

DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2188787 - DEL.POL.VARGEM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MURILO HENRIQUE GALLI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Vistos.

MURILO HENRIQUE GALLI foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 12.07.2022, por volta das 22h15min, na altura do posto policial da Rodovia Fernão Dias, Vargem, trazia consigo, entre Estados da Federação, para a venda a consumo de outrem, no interior do veículo, 57 tabletes de maconha, pesando 46,750kg, além

de 2 porções de cocaína, pesando 2,560kg, substâncias que causam dependência química, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls.116/117), sendo a denúncia recebida.

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução as partes se manifestaram em alegações finais, ocasião em que a Dra. Promotora de Justiça opinou pela procedência da denúncia e teceu considerações acerca da pena.

A Defesa, por sua vez, diante da confissão do acusado, teceu comentários acerca da pena e pediu o reconhecimento do tráfico privilegiado, além da fixação do regime mais benefício para cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.05/09), boletim de ocorrência (fls.11/13), auto de exibição e apreensão (fls.15/16), laudo de constatação provisório (fls.17/18), laudo definitivo da droga (fls.97/99,104/106,159/161) e depoimentos colhidos.

A responsabilidade criminal do acusado também é certa.

Indagado a respeito do ocorrido, ainda na fase extrajudicial, o acusado permaneceu em silêncio. Em juízo, no entanto, admitiu o tráfico. Disse que devia dinheiro a pessoas "barra pesada", de modo que aceitou a oferta para que transportasse a droga, de Campinas a Minas Gerais, pela quantia de R\$ 5.000,00.

Ou seja, o acusado admitiu o tráfico, embora tenha tentado justificar sua conduta.

A confissão do acusado foi apresentada de forma espontânea e detalhada, na presença das partes, além de ter sido confirmada pela prova oral.

Os dois policiais rodoviários federais que participaram da ocorrência apresentaram a mesma versão para o ocorrido. Explicaram que, em abordagem de rotina, o acusado demonstrou-se muito nervoso e comentou que seguia até Minas Gerais. Questionado sobre a existência de droga, no interior do veículo, o acusado admitiu que levava entorpecente no interior do carro, o que fazia em troca de dinheiro. Os depoentes efetuaram a revista no interior do porta-malas e encontraram tijolos de maconha e porções de cocaína.

Os relatos dos policiais são firmes e coesos e formam um conjunto harmônico que incrimina o acusado.

A prova oral colhida, além de coerente, conta com alta credibilidade, não havendo razões para duvidar da palavra dos policiais. Aliás, as testemunhas, em razão da função pública que exercem, bem como do compromisso que prestaram em juízo de dizer a verdade, merecem total confiabilidade. Ademais, não há sequer indício mínimo nos autos de algum interesse dos policiais em incriminar de forma injusta o acusado.

Nesse sentido, vale conferir a jurisprudência: "Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes" (Tacrim-SP - AP - Rel. Gonzaga Franceschini - RJD 18/80).

Os elementos existentes nos autos bem indicam que o réu praticou os verbos-núcleo do tipo indicado na denúncia, com a finalidade de tráfico. Sua condenação, nos termos do art. 33, é, pois, medida de rigor.

Como visto acima, o acusado efetuava o transporte de 57 tabletes de maconha, além de 2 porções de cocaína, o que era feito entre Estados da Federação, em troca de dinheiro.

As dificuldades financeiras atravessadas pelo acusado - e de mais da metade da população brasileira-, não justificam a prática de crimes.

Inúmeras são as pessoas que lutam diariamente para o sustento próprio e de sua familiar, sem que, para tanto, se utilizem de meios ilícitos para tal fim.

Aliás, como já se decidiu: "Dificuldades financeiras, ainda que

permanentes, não constituem carta de alforria para a delinquência" (TJESP, Apelação Criminal nº. 0005221- 97.2009.8.26.0664, julgado 25-11-10, Desembargador Souza Nery).

O fim ilícito também é certo, ante as circunstâncias acima apontadas, bem como a própria quantidade exorbitante de droga encontrada. Mesmo porque, sequer houve alegação de se tratar de usuário ou dependente de entorpecente.

Como é sabido, o delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é crime de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar" e "trazer consigo" a substância entorpecente, para fins de tráfico. A propósito: "[...] Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ - HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Mais não é necessário para a condenação.

Analisadas materialidade e autoria, passo à fixação da pena.

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal e no artigo 42, da Lei 11.343/06, não pode ser ignorada a grande quantidade de droga transportada e a diversidade na natureza, pois apreendidos 46kg de maconha e 2,560kg de cocaína. Aumento, assim, a pena em 1/6 e chego a 5(cinco) anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, fixados estes no seu mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação retorno a pena o mínimo legal ante a confissão do acusado.

Na terceira fase de aplicação de pena, aumento a pena base em mais 1/6, em razão da previsão expressa do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, já que o tráfico ocorreu entre dois Estados da Federação - Minas Gerais e São Paulo. Chego a uma pena final de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, fixados estes no mínimo legal.

Ainda nesta fase de aplicação de pena, deixo de considerar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 ante a enorme quantidade de droga apreendida e sua própria natureza. O acusado transportava 47kg de maconha e 2,560kg de cocaína, circunstância a indicar que o acusado vinha se dedicando a atividades criminosas ou integra organização criminosa, em que pese a primariedade e ausência de maus antecedentes. Aliás, ele mesmo admitiu que tinha feito dívida com pessoas "barra pesada", indicativo maior de que estava envolvido com atividades ilícitas.

Tais circunstâncias revelam que não se trata de mero aventureiro do tráfico, mas sim de pessoa que se dedicava ao comércio espúrio, dada a exorbitante quantidade de cocaína apreendida, cujas circunstâncias do flagrante, especialmente o seu deslocamento para outro Estado da Federação, em veículo de que tinha a posse, o diferencia daqueles indivíduos conhecidos popularmente como "mulas". Ademais, caso não fosse pessoa conhecida do mundo do crime, especialmente do mundo das drogas, por certo não lhe seria confiada a entrega de tão importante quantidade de entorpecente.

A exorbitante quantia encontrada é capaz de atingir inúmeros usuários, disseminando efeitos devastadores no meio social, haja vista a prática de outros delitos, como furtos e roubos.

A respeito, oportuno citar o entendimento jurisprudencial que diz: "Habeas Corpus. Penal. Crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Inaplicabilidade causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06. Ausência dos requisitos legais. Exame de prova. Inviabilidade. Precedentes desta Corte. Ordem denegada. 1) Não se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06, na medida em que, conforme consignado no acórdão impugnado, de forma devidamente fundamentada, o paciente não preenche os requisitos legais. 2) O volume de drogas apreendido, em regra, não enseja a impossibilidade de aplicação da referida minorante. Entretanto, na hipótese de apreensão de grande quantidade de

entorpecente (no caso, 990g de crack), não há como se inferir que o produto seja apenas para consumo próprio, revelando que se trata de pessoa dedicada à atividade criminosa ou integrante de organização criminosa. 3) Não é possível na estreita via do HC, rever conclusão de que o acusado se dedica à atividade criminosa. 4). Ordem denegada. (HC 171.633/SP- Rel. Min. Laurita Vaz, 5ªT, 04.11.10)

A pena deve ser cumprida no regime inicialmente fechado, por se tratar de crime assemelhado a hediondo, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. Ademais, as peculiaridades do caso em questão exigem o maior rigor na punição, especialmente a exacerbada quantidade e natureza da droga a ser transportada para outro Estado da Federação.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal, ante a gravidade do crime, bem como pelo não-atendimento ao seu inc. III, visto que as circunstâncias do crime evidenciam não ser suficiente referida substituição. Não cabe, igualmente, "sursis", ante a quantidade de pena aplicada.

Considerando-se a gravidade da conduta praticada pelo acusado; considerando-se a alta pena aplicada ao réu; considerando-se a exorbitante quantidade de entorpecente transportado, o que espelha gravidade diferenciada, a recomendar a segregação cautelar, sobretudo em prol da ordem pública, de rigor a custódia do acusado, caso queira recorrer desta sentença.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o acusado MURILO HENRIQUE GALLI ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, fixados estes no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, sem direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral.

Custas na forma da lei

Declaro, em favor da União (FUNAD), o perdimento dos bens apreendidos nos autos, o que faço forte no art. 63 e seu § 1.º, da Lei n.º 11.343/2006. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Bragança Paulista, 03 de novembro de 2022.

Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

-Juíza de Direito-

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA